

Richtlinie für den Verkauf gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde Seddiner See - Einheimischenmodell



Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf alle Geschlechter. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Präambel:

Die Gemeinde Seddiner See möchte die städtebauliche Entwicklung, unter Anknüpfung an die Ortsverbundenheit und Teilhabe der Einwohner an der örtlichen Gemeinschaft in den Ortsteilen fördern. Besonders soll ein Wegzug der jüngeren Bevölkerungsschicht verhindert und jungen Familien die Möglichkeit geboten werden, in der Gemeinde Seddiner See, in der sie aufgewachsen sind bzw. längere Zeit wohnen, sesshaft zu werden und sich einen neuen Lebensmittelpunkt zu schaffen.

Die eingeschränkt verfügbaren Baugrundstücke und der hohe Bedarf an Baugrundstücken zur Errichtung von Wohnhäusern erfordern ein Umdenken der Gemeinde. Die Gemeinde Seddiner See ist grundsätzlich bestrebt, der Bevölkerung Wohnbaugrundstücke für die Eigennutzung zur Verfügung zu stellen. Um das Gesamtinteresse der Gemeinde Seddiner See zu berücksichtigen, sollen diese Grundstücke, die für Wohnhäuser zur Verfügung stehen, daher vorrangig an Interessenten vergeben werden, die einen Bezug zur Gemeinde Seddiner See haben. Dies soll zukünftig ebenso in Städtebaulichen Verträgen festgeschrieben werden. Außerdem sollen soziale Kriterien berücksichtigt werden.

Ziel soll es sein, den sozialen Zusammenhalt der Bürger der Gemeinde zu stärken und zu festigen. Das Modell dient dazu, dauerhafte, langfristige und nachhaltige Sesshaftigkeit in der Gemeinde zu ermöglichen, weil diese die soziale Integration und den Zusammenhalt in der örtlichen Gemeinschaft maßgeblich stärkt. Ziel dieser Richtlinie ist es zudem, die Vergabe gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke unter Beachtung der Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz, Diskriminierungsfreiheit, Einheitlichkeit und der Bestimmtheit zu gewährleisten.

Bei der Vergabe sollen Familien und Alleinerziehende mit Kindern besondere Berücksichtigung finden. Ebenso soll eine örtliche Bindung bedacht und der Wegzug in der Gemeinde integrierter Kinder vermieden werden. Personen, die in der Gemeinde Seddiner See ihren Arbeitsplatz haben, sollen aus ökologischen Erwägungen und im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf berücksichtigt werden. Zur Stärkung des Ehrenamtes wird ehrenamtliches Engagement bei der Vergabe gewürdigt.

Aus den zuvor genannten Gründen sollen zum Verkauf stehende Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde Seddiner See nach den unten genannten Bedingungen und Kriterien vergeben werden.

Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks besteht nicht.

Inhaltsverzeichnis

§ 1 - Verfahrensablauf.....	2-3
§ 2 - Vergabekriterien und Punktekatalog.....	4-6
§ 3 - Sonstige Festlegungen/ Verkaufsbedingungen.....	7-8
§ 4 - Schlussbestimmungen.....	8
§ 5 - Inkrafttreten.....	8



§ 1 - Verfahrensablauf:

Ausschreibung:

(1) Die Gemeinde schreibt nach erfolgtem Verkaufsbeschluss durch die Gemeindevertretung mit Verweis auf diese Richtlinie das zu vergebene Grundstück mit Angabe des Mindestkaufpreises, einem Lageplan, einer Kurzbeschreibung und der Bewerbungsfrist auf der Homepage, in den Gemeindenachrichten und den Aushängen der Gemeinde Seddiner See öffentlich aus.

Bewerbung:

(2) Interessierte Personen reichen innerhalb des vorgenannten Zeitraums ihre Bewerbungen mit ihren aussagekräftigen Angaben und den Nachweisen entsprechend der "Richtlinie für den Verkauf gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde Seddiner See – Einheimischenmodell" unter Verwendung des Bewerbungsbogens, Anlage 1 ein. Der jeweilige Vordruck befindet sich auf der Internetseite der Gemeinde, Rubrik „Ausschreibungen“. Er ist auch bei der Gemeindeverwaltung erhältlich.

Die Bewerber sind verpflichtet, den Bewerbungsbogen sorgfältig, vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Die Bewerber müssen insbesondere alle Personen angeben, die zukünftig in dem errichteten Wohnhaus wohnen sollen.

Die Bewerber haben durch ihre Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen die Richtigkeit der Angaben und die Anerkennung der Richtlinie zu bestätigen.

Für die Ermittlung der Punktekriterien sind grundsätzlich die Verhältnisse zum letzten Tag des Abgabezeitraums maßgebend.

Die erhobenen Daten dürfen nur für den Zweck des Bewerbungsverfahrens für den Kauf eines Wohnbaugrundstückes durch die Gemeinde Seddiner See verarbeitet, aufbewahrt und gespeichert werden. Nach Abschluss des Verfahrens sind diese zu löschen.

(3) Erwerbsangebote sind in einem verschlossenen Umschlag mit deutlicher Kennzeichnung "Anschrift des zum Verkauf stehenden Wohnbaugrundstückes" z.B. "Tulpenweg 2" zu versehen und an die Gemeinde Seddiner See zu richten.

Bewerbungsbögen, welche vor Beginn und nach Beendigung der Ausschreibungsfrist eingehen, bleiben unberücksichtigt, ebenso Bewerbungsbögen, welche den Mindestkaufpreis unterschreiten.

Bewertung:

(4) Nach Bewerbungsschluss werden die eingegangenen Umschläge durch die Verwaltung im Vieraugenprinzip geöffnet und in einer Punktetabelle (§ 2) erfasst. Angaben, die im Bewerbungsbogen fehlen oder nicht getätigt wurden, werden mit Nullpunkten gewertet.

(5) Bei der geplanten Errichtung von Doppel- oder Reihenhäusern können sich mehrere Interessenten gemeinsam bewerben, wenn sie sich verpflichten, gemeinsam zu bebauen. Die Punkte der Bewerber werden in dem Fall aufsummiert.

(6) Entscheidend für die Vergabe der Wohnbaugrundstücke sind die Kriterien, die dieser Vergaberichtlinie zugrunde gelegt werden.

(7) Bei Ehepaaren, Paaren, die in einer eheähnlichen Gemeinschaft leben oder Paaren, die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, können sich beide gemeinschaftlich, mit ihren Angaben auf ein Wohnbaugrundstück bewerben. Die Punkte zählen bei den Kriterien Alter, Schwerbehinderungen, Ortsansässigkeit und Ehrenamtliche Tätigkeit jeweils pro Partner und werden miteinander summiert. Je Haushalt ist nur eine Bewerbung zulässig.



Zuschlagserteilung:

- (8) Die Vergabe der Grundstücke erfolgt in der Reihenfolge der erreichten Punkte. Die Bewerber mit der höchsten Punktzahl erhalten den Zuschlag. Bei gleicher Punktzahl entscheidet die Bewerbung mit dem höchsten Kaufpreisangebot. Bei Bewerbern mit gleicher Punktzahl, nach Berücksichtigung des Kaufpreisangebotes, entscheidet das Los.
- (9) Die Bewerber werden umgehend schriftlich über das Ergebnis und deren Rangfolge informiert.
- (10) Verzichtet ein Bewerber, dem auf Grund der vorgenannten Kriterien ein Grundstück zugeteilt worden wäre, hierauf, so rücken automatisch die nächstplatzierten Bewerber um jeweils einen Platz nach vorn. Die Frist für den Verzicht liegt bei vier Wochen. Äußert sich der Bewerber binnen der gesetzten Frist nicht, so wird dies als Absage gewertet.
- (11) Nach schriftlicher Zusage soll grundsätzlich innerhalb von drei Monaten der notarielle Kaufvertrag abgeschlossen werden. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Vertragsabschluss, verliert die Veräußerungszusage an den Bewerber ihre Bindewirkung. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden, wenn der Abschluss des Kaufvertrags aus Gründen nicht möglich ist, die dem Käufer nicht zugerechnet werden können. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, wird das Grundstück dem nächstplatzierten Bewerber angeboten.
- (12) Der Bewerber kann seine Bewerbung bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrages zurücknehmen. Sollte der Vertrag nicht zustande kommen, wird das Grundstück dem nächstplatzierten Bewerber angeboten.
- (13) Für weitere Verfahren sind neue Bewerbungen einzureichen.



§ 2 - Vergabekriterien und Punktekatalog

(1) Bei der Vergabe der gemeindeeigenen Wohnbaugrundstücke ist nach folgenden Kriterien und Punktekatalog zu verfahren, wobei unter Haushaltsangehörigen diejenigen Personen zu verstehen sind, die bei einer Bebauung des Grundstücks dort ihren Hauptwohnsitz nehmen werden. Der Bewertungsbogen (Anlage 1) ist für die Angabe der Daten zu verwenden.

Für welche Kriterien im einzelnen Punkte vergeben werden und wie viele Punkte Bewerber erreichen können, ergeht aus nachfolgender Auflistung:

1. Familienverhältnisse und Kinder	Punkte
Bewerber a) unter 35 Jahren, 2 b) als Einzelperson, 1 c) als Paar (verheiratet oder lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, nichteheliche Lebensgemeinschaften sowie deren Partner werden in dieser Richtlinie Ehen/ Ehegatten gleichgestellt) ohne Kinder, 2 d) Paar/Alleinerziehender, falls minderjährige Kinder das Grundstück mitbewohnen 3 <i>Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Melderegister, Heiratsurkunde etc.)</i>	
je Kind (0 bis 18 Jahre) 2 <i>Eine Berücksichtigung als Kind im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt nur, wenn dieses tatsächlich im Haushalt lebt und hierfür Kindergeld bezogen wird. Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Melderegister, Ausweiskopie, etc.)</i>	
2. Schwerbehinderungen	
Schwerbehinderte Bewerber und Familienangehörige, die zum Zeitpunkt der Bewerbung im gemeinsamen Haushalt gemeldet sind, werden ab einer Behinderung von 50% berücksichtigt. Die Punkte staffeln sich je 10% Behinderungsgrad um je einen Punkt, so dass z.B. bei 70 % Behinderung 3 Punkte angerechnet werden. Zusätzlich wird auch eine Pflegebedürftigkeit für im gemeinsamen Haushalt lebende Personen mit 1 Punkt je Pflegegrad und je Person berücksichtigt. <i>Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Behindertenausweis, Pflegegutachten).</i>	1 - 6 1 - 5



3. Ortsansässigkeit - Wohnort und Arbeitsplatz	
Der Bewerber a) ist Einwohner der Gemeinde Seddiner See und erhält für 1-2 Jahre Ortsansässigkeit 1 Punkt für 3-4 Jahre Ortsansässigkeit 2 Punkte ab 5 Jahre Ortsansässigkeit 3 Punkte <i>Nachweis des 1. Wohnsitzes muss der Bewerbung beigelegt werden (Melderegister). Bzgl. des Kriteriums Wohnort (Dauer) gilt, dass die Zeiten, in denen man in der Gemeinde Seddiner See gewohnt hat, summiert werden, so dass auch Unterbrechungen durch einen Wegzug z. B. für ein Studium oder eine Ausbildung nicht dazu führen, dass die Wohndauer von neuem begonnen werden muss. Die Bewertung des Mitbewerbers wird aufsummiert. Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei maximal 5 Jahren erreicht.</i> b) ist als auswärtiger Interessent mit einer als einheimisch geltenden Person in gerader Linie im ersten Grad verwandt. c) hat seinen Arbeitsplatz in der Gemeinde Seddiner See. <i>Punkte werden nur für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vergeben (auch für Teilzeitbeschäftigungen).</i> d) hat Arbeitsplätze in der Gemeinde Seddiner See geschaffen und erhalten. Bei Selbständigen bzw. Gewerbebetreibenden muss ein Gewerbe mit einem Einkommen vergleichbar mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung angemeldet sein und der Sitz oder die Betriebsstätte muss in der Gemeinde Seddiner See liegen. <i>Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Bescheinigung des Arbeitgebers oder Nachweis vom Finanzamt).</i>	1-3 1 1 2
4. Ehrenamtliche Tätigkeit für örtliche Gemeinschaft	
Der Bewerber engagiert sich aktiv und a) erhält ab dem zweiten Jahr für ehrenamtliche Tätigkeit in einer allgemein anerkannten Organisation im Bereich Soziales, Kultur, Bildung, Sport, Hilfs- und Rettungsdienst, Kirche und Politik im Gemeindegebiet der Gemeinde Seddiner See einen Punkt b) erhält zusätzlich für die aktive Kameradschaft in der Freiwilligen Feuerwehr in und außerhalb des Gemeindegebietes 1 Punkt	1 1
Mitgliedschaften in mehreren Vereinen oder Organisationen (2 oder mehr) zählen zusätzlich mit einmalig 1 Punkt. Die bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend. <i>Nachweis hierfür muss der Bewerbung beigelegt werden (Bescheinigung des Vereins, Organisation oder Kirche etc.).</i>	1



Die Punkte werden nur vergeben, wenn die entsprechenden Nachweise mit dem Bewerbungsbogen vorgelegt werden.

Die Punktesummierung erfolgt gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 7.

Werden einzelne Kriterien nicht erfüllt, werden diese mit 0 Punkten bewertet.

§ 3 - Sonstige Festlegungen/ Verkaufsbedingungen

(1) Bei bebauten Grundstücken lässt die Gemeinde ein Wertgutachten erstellen. Der Angebotspreis entspricht dem darin festgestellten Wert. Unbebaute Grundstücke werden zum aktuellen Bodenrichtwert angeboten. Der Angebotspreis erhöht sich um etwaige im Vorfeld des Angebots entstehende Kosten, z.B. für Wertgutachten, die Beseitigung von Altlasten oder Erschließungsmaßnahmen. Dieser Wert entspricht dem Mindestkaufpreis.

Die Nebenkosten des Kaufvertrages und die Grunderwerbssteuer sind zusätzlich zum Kaufpreis vom Erwerber zu zahlen.

(2) Ausschlussgründe

a) Nicht berücksichtigt werden Bewerber, die im Gebiet der Gemeinde Seddiner See bereits ein mit einem Wohneigentum bebautes oder bebaubares Grundstück besitzen.

Außer Betracht bleiben hierbei Rechte, die keine angemessene Wohnsituation für den Bewerber und dessen Haushaltsangehörige ermöglichen sowie Rechte, die durch ein Nießbrauchrecht zu Gunsten Dritter belastet sind. Dem Bewerber wird Eigentum seines Ehepartners, seines Lebenspartners, seines nichtehelichen Lebenspartners und Haushaltsangehörigen zugerechnet. Das Eigentum an einer Eigentumswohnung ist nicht maßgeblich.

b) Bewerber müssen volljährig und uneingeschränkt geschäftsfähig sein. Firmen werden nicht berücksichtigt.

c) Sofern sich ein Paar auf einen Wohnbaugrundstück bewirbt und damit von den Regelungen für Paare gem. dieser Richtlinie profitiert, hat die Nutzung des Wohnbaugrundstückes auch tatsächlich gemeinsam zu erfolgen. Eine Scheinpartnerschaft zur Erlangung eines Grundstücks und die Errichtung und Bewohnung jeweils einer Doppelhaushälfte sind in diesem Fall nicht zulässig.

(3) Mehrfachbewerbungen

a) Pro Ehepaar, eingetragene Lebenspartnerschaft, eheähnlicher Gemeinschaft, lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder Alleinerziehendem kann nur eine Bewerbung je Grundstück abgegeben werden.

b) Bewerber, denen bereits ein Grundstück von der Gemeinde zugeteilt worden ist, sind von der Vergabe ausgenommen. Diese Regelung wird grundsätzlich auch auf den Partner/ Ehepartner angewendet, unabhängig davon, ob er mit im Grundbuch aufgeführt ist bzw. ob das Grundstück bereits vor Bestehen der Partnerschaft/Ehe von der Gemeinde Seddiner See gekauft wurde.

(4) Rücktrittsrecht/ Vertragsstrafe

a) Von der Bewerbung ausgeschlossen werden Bewerber, die nachweislich unrichtige, nicht vollständige Angaben machen oder Nachweise fehlen bzw. die Richtlinie nicht anerkennen. Eine erneute Aufnahme in das Bewerbungsverfahren ist nicht mehr möglich.

Machen die Bewerber gegenüber der Gemeinde im Bewerbungsbogen unrichtige Angaben, die mitentscheidend für den Vertragsabschluss waren oder verschweigen Tatsachen, bei deren Kenntnis die Gemeinde das Grundstück nicht an sie verkauft hätte, so sind sie auf Verlangen der Gemeinde verpflichtet, das Kaufgrundstück an diese zurück zu übereignen.

Richtlinie für den Verkauf gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde Seddiner See - Einheimischenmodell



In diesem Fall ist den Bewerbern lediglich der unverzinste Kaufpreis zu erstatten. Kosten für die Rückabwicklung, einschließlich der eventuell durch die Gemeinde Seddiner See zu zahlenden Grunderwerbssteuer sind von den Bewerbern zu tragen.

b) Wer aufgrund von falschen Angaben (z.B. bezüglich des Arbeitsplatzes) und einer damit verbundenen höheren Punktzahl ein Grundstück erworben hat und auf diesem bereits ein Gebäude errichtet hat, ist anstelle der Rückabwicklung des Kaufvertrages zu einer Vertragsstrafe in Höhe von 100.000,00 Euro an die Gemeinde Seddiner See verpflichtet. Diese Vertragsstrafe ist im Kaufvertrag des Grundstückes zu berücksichtigen.

(5) Bauverpflichtung

a) Die Bewerber verpflichten sich das Baugrundstück innerhalb einer Frist von drei Jahren, ab der Eigentumsumschreibung, mit einem Gebäude entsprechend der Vorgaben des Bebauungsplanes oder der entsprechenden Genehmigung nach BauGB zu bebauen und zu beziehen.

Das Datum des Bezuges ist gegenüber der Gemeinde Seddiner See, ohne Aufforderung, schriftlich mitzuteilen.

b) Kommt der Käufer der Bauverpflichtung nicht nach, kann die Gemeinde Seddiner See vom Kaufvertrag zurücktreten. Es ist lediglich der unverzinste Kaufpreis zu erstatten. Kosten für die Rückabwicklung, einschließlich der eventuell durch die Gemeinde Seddiner See zu zahlenden Grunderwerbssteuer hat der Käufer des ursprünglichen Kaufvertrages zu tragen.

(6) Mehrerlösklausel bei Weiterverkauf des Grundstückes

Nach dieser Klausel hat der Käufer bei Weiterverkauf des Grundstückes innerhalb von 15 Jahren nach Erwerb die Pflicht, erzielte Mehrerlöse an die Gemeinde abzuführen. Diese Klausel ist im Kaufvertrag des Grundstückes einzufügen.

(7) Selbstnutzungsverpflichtung

Der Käufer hat das Grundstück für die Dauer von zehn Jahren selbst zu bewohnen. Dies ist der Fall, wenn er seinen tatsächlichen Hauptwohnsitz dort hat. Eine Vermietung ist während dieser Zeit nur in Ausnahmefällen und mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde zulässig.

Eine Vertragsstrafe in Höhe des marktüblichen Mietzinses für die vermieteten Flächen ist, für jeden vollen Monat der ungenehmigten Nutzung, an die Gemeinde Seddiner See zu zahlen. Diese Vertragsstrafe ist im Kaufvertrag zu vereinbaren.

Die Gemeinde Seddiner See wird die notwendige Zustimmung erteilen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt etwa dann vor, wenn ein Arbeitsplatz an einem anderen Ort angenommen wird und die tägliche Fahrt zur Arbeit unzumutbar ist. Die entsprechenden Regelungen hierzu sind in den Kaufvertrag aufzunehmen.

(8) Finanzierungsnachweis

Der Bewerbung ist ein Finanzierungsnachweis bzw. die Bestätigung eines Kreditinstituts, das gemäß dem Kreditwesengesetz in Deutschland Bankgeschäfte betreiben oder Finanzdienstleistungen erbringen darf, beizufügen, dass im Falle des Zuschlags die Finanzierung mindestens des Kaufpreises des Grundstückes und/oder für die Gebäudeerrichtung sichergestellt ist.

(9) Die Rechte nach den vorstehenden Absätzen werden im Kaufvertrag und soweit möglich im Grundbuch an nächst offener Stelle eingetragen. Die Gemeinde Seddiner See wird mit ihrem Recht hinter solche Grundrechte zurücktreten, die dem Erwerb und der Bebauung des Grundstückes dienen und sich im Rahmen üblicher Finanzierung halten.

Richtlinie für den Verkauf gemeindeeigener Wohnbaugrundstücke in der Gemeinde Seddiner See - Einheimischenmodell



§ 4 - Schlussbestimmungen

Änderungen der Richtlinie bedürfen der Beschlussfassung der Gemeindevertretung.

§ 5 - Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Seddiner See, 19.09.2023